Bescheid zum Vollzugsantrag

Justizvollzugsanstalt Essen Quellengrund
Quellengrund 28, 45329 Essen

QG-611/26
01.10.2026
An Mara Wendel

1. Entscheidung

Der Antrag auf sofortige Verlegung aus Raum 2.14 wird abgelehnt. Der Antrag auf einen zusätzlichen beweglichen Sichtschutz wird ebenfalls abgelehnt. Dem Anliegen, die Wege zum Hof zu ermöglichen, wird dadurch entsprochen, dass Frau Wendel Unterstützung beim Stationsdienst anfordern kann. Eine feste tägliche Einzelbegleitung wird nicht angeordnet.

2. Gründe

Der besser zugängliche Raum 1.03 ist derzeit einer anderen Gefangenen zugewiesen, deren Unterbringungsbedarf ebenfalls zu berücksichtigen ist. Eine kurzfristige Verdrängung ist nicht vorgesehen. Zwei weitere Räume werden wegen Leitungsarbeiten nicht genutzt. Eine Verlegung in eine andere Abteilung würde die derzeitige Gruppenzuordnung verändern und zusätzliche Abstimmungen erfordern.

Der technische Dienst hat den bisherigen Raumplan ausgewertet und hält den Zugang zum Sanitärbereich grundsätzlich für möglich. Frau Wendel kann den Tisch nach Absprache mit der Mitbewohnerin verschieben. Eine konkrete Erprobung mit dem tatsächlich verwendeten Rollator fand vor dieser Entscheidung nicht statt. Bei Unterstützungsbedarf steht die Rufanlage zur Verfügung.

Ein freistehender Sichtschirm kann den Notfallzugang behindern und birgt bei instabiler Aufstellung eine Sturzgefahr. Eine Befestigung an der Decke müsste vom technischen Dienst geprüft werden. Wegen der laufenden Arbeiten besteht hierfür gegenwärtig kein kurzfristiger Montagetermin. Die vorhandene Teilabtrennung wird bis dahin als ausreichend angesehen.

Für den Hofgang ist der Stationsdienst zuständig. Die Dienststärke lässt eine zusätzliche Einzelbegleitung zu einer fest zugesagten Minute nicht täglich zu. Aus den Stationsnotizen ergibt sich für den 17.09.2026 eine verspätete Teilnahme; für den 15.09.2026 ist lediglich keine Teilnahme eingetragen. Ein dauerhaftes Vorenthalten des Hofgangs ist damit nicht festgestellt.

3. Weitere Bearbeitung

Die technische Begehung am 07.10.2026 bleibt vorgesehen. Eine Änderung der Belegung oder ein tragfähiger Vorschlag für einen befestigten Sichtschutz kann Anlass für eine neue Entscheidung sein. Die Ablehnung des gegenwärtigen Antrags bleibt hiervon unberührt.

4. Rechtliche Grundlage der Prüfung

Maßgeblich sind insbesondere die Achtung der Würde, die individuelle Lebenssituation und die Verhältnismäßigkeit nach Paragraf 2 Absätze 2 und 5 StVollzG NRW sowie die Unterbringungsregelung des Paragrafen 14 Absatz 1. Der Aufenthalt im Freien richtet sich nach Paragraf 43 StVollzG NRW. Die Anstalt sieht die genannten Hilfsangebote derzeit als ausreichend an; eine funktionsbezogene ergänzende Einschätzung durch den zuständigen medizinischen Dienst bleibt möglich.

Beate Morgenroth
Leiterin der Vollzugsabteilung